

הסכם

שנערך ונחתם ב- _____ ביום 17/12/25

בין

ביתא רוטשילד בע"מ ח.פ. 515851194
(להלן: "המזמין")

ל ב י ן

אופק קידוחי קרקע בע"מ, ח.פ. 51-6150794-0
מרח' לוחמי הגטאות 15, יהוד מונסון
טלפון: 052-4795890 פקס: _____
(להלן: "הקבלן")

1. המזמין מזמין בזה מהקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע בעבור המזמין את העבודה כמפורט להלן

תיאור העבודה: התארגנות, הובלת המכונה לאתר וביצוע 3 קידוחי ניסיון עד לעומק 18 מ' מקסימום כ"א ובסה"כ 54 מ"א והכל בהתאם לפרוגרמה לביצוע קידוחי ניסיון על-פי מפרט עמוס בלנק – עדי לרר – ששה בר ולמפת קידוחי הניסיון המצ"ב כנספחים א'1-א'2, ולכתב כמויות בהצעת המחיר המצ"ב כנספח א'3, כולל בדיקות החדרה תקנית (SPT), מדידת גובה מים אבסולוטי בפיאזומטר קיים- מותקן במגרש 2001- מתחם A בנטונייט ואת כל הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט יועץ הקרקע והנחיות יועץ הקרקע והמזמין.

בנוסף לאמור, העבודה בבניינים עם דיירים (פרויקט פינוי-בינוי) על המבצע לתאם ולשמור על הקיים ועל הדיירים ורכושם וכל פגיעה וטענה תהייה באחריותו הבלעדית. העבודה כוללת ביצוע בדיקות תשתיות במיקומים בהם יבוצע הקידוח וקבלת כל האישורים וההיתרים, ככל ויידרשו, בהתאם להנחיות הרשויות מוסמכות כתנאי ו/או בקשר עם ביצוע העבודה.

בכל מקום של סתירה בין הכתוב בהוראות הסכם זה לבין הצעת המחיר הרצ"ב – יגברו הוראות ההסכם.

מקום העבודה: פרויקט התחדשות עירונית (פינוי בינוי) – מתחם רוטשילד קרית אליעזר חיפה, במסגרתו מתעתדת בנייה של כ – 760 יח"ד, לרבות מרתפי חנייה על מקרקעין הידועים כחלקות 34, 35, 36, 37, 38, 39 ו- 40 בגוש 10825 וברח' רוטשילד 22-34 בקרית אליעזר חיפה.

בכל מקום בחוזה בו נאמר כי הדבר יקבע ו/או יאושר ע"י המזמין הכוונה לאישור בכתב של מנכ"ל המזמין, אשר במועד חתימת הסכם זה הינו מר רונן יפו.

מועדי ביצוע:

התחלת העבודה: בהודעת המזמין בכתב 7 ימים מראש;
סיום העבודה: 3 ימים ממועד התחלת העבודה.

מוסכם בין הצדדים כי אם יאחר הקבלן בגמר בצוע של שלב או בגמר העבודה ומסירתה, יהיה חייב לשלם למזמין עבור כל יום איחור סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש וזאת נוסף לפיצויים בגין נזקים שיגרמו למזמין בפועל ומבלי לגרוע מזכויות המזמין עפ"י כל דין.

2. א. הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא קבלן עצמאי רשום וכי הוא מוסמך לפי כל דין והוא בעל כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין, ליתן ולבצע את העבודות וההתחייבויות על-פי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי הוא בעל כושר ביצוע, ידע, מומחיות וניסיון לביצוע העבודה הנ"ל וכי עומדים לרשותו כל הציוד, הכלים, חומרים, הרישיונות, ההיתרים וכוח אדם לביצוע העבודה הנ"ל ולהשלמה במועד לשיעור רצונו המלאה של המזמין. עוד מצהיר הקבלן כי הוא רשאי להתקשר

בהסכם זה, וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.

ב. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הנ"ל תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן יבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות וכל הכרוך בהן, ובכלל זה לפעול בהתאם לקביעות ודרישות התקן הישראלי או כל תקן אחר כנדרש ביחס לחומרים ולביצוע העבודה, בהתאם להוראות המוסדות הממשלתיים ו/או המקומיים ו/או המוסמכים ובהתאם להוראות שינתנו מפעם לפעם ע"י אדריכל או מהנדס או מפקח ו/או נציג מטעם המזמין באתר העבודה.

ג. הקבלן מצהיר כי ראה, בדק וביקר את כל המפרטים, התכניות והמידות המתייחסים לעבודה, בטרם ביצעה וכי ביכולתו לבצע ולספק למזמין את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם.

ד. הקבלן יספק לאתר על חשבונו ואחריותו את כל הציוד, המתקנים, החומרים, כח האדם הכלים, כולל אספקת מים וחשמל הדרושים לביצוע העבודה.

ה. הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק פועלים/עובדים מקצועיים, אחראים ומאורגנים המורשים המחזיקים בכל האישורים הנדרשים להעסקתם. במקרה של עובדים זרים, יעסיק הקבלן עובדים מורשים דרך חברות כח אדם בעלות היתר כדן להעסקת עובדים, לרבות עובדים זרים.

ו. כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה, במידה ויהיה על הקבלן להמציאם, יהיו באיכות וסוג מעולים, בהתאם למפרטים הטכניים, לתוכניות ולתנאי הסכם זה, ישאו תו תקן ישראלי ולפחות ברמה הנדרשת ע"י מכון התקנים במידה ואין לגביהם תקן ישראלי, חייבים להתאימם לתקן אחר אם נקבע כזה במפרטים ואם לא נקבע, יותאמו לרמה שתקבע ע"י מפקח העבודה מטעם המזמין (להלן: "החומרים").

ז. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה על ידו, לרבות בזמן ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות, יקוימו באתר ביצוע העבודות סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נאותים למניעת נזקים לפרויקט, לאתר ו/או נזקי גוף ורכוש כלשהם ובכלל זה קיום חוקי הבטיחות בעבודות בניה, לרבות רשימת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 והתקנות שהותקנו או שיוקנו לפיה וכן תקנות לבטיחות בעבודות גבהים (בפרט ובמיוחד לעניין מעקות (גידור) של משטחי עבודה מוגבהים, שהן בתוקף במועד חתימת הסכם זה וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה על ידו וכן מילוי דווקני של הוראות ו/או הנחיות משרד העבודה ו/או ממונה בטיחות ו/או מנהל אתר ו/או כל רשות רלוונטית אחרת עפ"י כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב הקבלן לצייד את עובדיו בציוד מגן כחוק, כולל כובעי מגן, נעלי בטיחות, משקפי בטיחות ו/או מגיני פנים (לעובדים בחיתוך, סיתות והשחזה) ולאכופ את השימוש בציוד כאמור בכל עת במהלך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה. ככל שיעשה ע"י הקבלן שימוש בפיגוס נייד, ממונע תלוי ו/או עומד, מתחייב הקבלן לוודא כי הפיגוס תקני (לרבות מידות וגובה) וכי לעובדים רצפת מדרג מלאה וסולם עליה תקני בין שלב לשלב או לחלופין כי קיימת במה הידראולית תקנית, מורשית ומסודרת. יציבות פיגומים בגובה של מעל 20 מ' תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לדין ו/או לתקנים הרלוונטיים, באמצעות מתקין מקצועי בלבד ותתועד ביומן האתר. באחריות הקבלן לבדוק את הפיגומים במועדים הקבועים בחוק ובכל מקרה לאחר רוחות סערה.

לפני תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, הקבלן נדרש לעבור הדרכה עם ממונה הבטיחות מטעם המזמין באתר.

ח. הקבלן מתחייב לכל האמור בנספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו – **מסומן ב'.**

ט. הקבלן מוסר למזמין לא יאוחר מ- 5 ימים ממועד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודה לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה למדד תשומות הבניה הידוע במועד המצאתה, ע"ס 10% מהתמורה לטובת המזמין. להבטחת התחייבותו לטיב העבודה לאחר סיום העבודה וכתנאי לתשלום כמפורט להלן, ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית על סך 10% מהיקף התמורה ע"פ הסכם זה, צמוד למדד הידוע בחודש בו הסתיימה העבודה. הערבויות תופעלנה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

י. **אי תחולת יחסי עובד-מעביד:** מובהר בזאת כי היחסים בין הצדדים להסכם הינם יחסי קבלן עצמאי-מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן.

הקבלן ימציא למזמין במועד חתימת הסכם זה אישור כי דיווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת עובדים (ככל שמועסקים על ידו) בהתאם לתקנה 8 לתקנות הביטוח

הלאומי (גביית דמי ביטוח) תשי"ד – 1954. הקבלן יישא בכל האחריות המוטלת עליו עפ"י כל דין לדיווח כאמור ולתשלום שכרם של המועסקים על ידו לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס הכנסה, מחלה, חופשה וכל הטבות סוציאליות אחרות. במידה והקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו דלעיל יהא המזמין רשאי לבצע בעצמו, על חשבון הקבלן, את כל התשלומים שהקבלן חייב בהם כאמור ולקזז סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן, ע"פ ההסכם, וזאת בלא לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין עפ"י הסכם זה ו/או הדין. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישפה את המזמין מיד לפי דרישה ראשונה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה אשר יופנו נגד המזמין ואשר נובעים מאי קיום הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה לעיל ע"י הקבלן. מובהר ומוסכם בזה על הצדדים, כי התמורה לקבלן סוכמה ביניהם בהתחשב גם במעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד של המזמין.

היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על-ידי טריבונל כלשהו, כי קיימים יחסי עובד מעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין, כי אז יראו את התמורה המשולמת לקבלן לפי הסכם זה כסכומי עלות מעביד, הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה הקבלן ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור בפסק-דין של ערכאה מוסמכת, וזאת ללא כל הגבלה בסכום. מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע לקבלן ממנו לפי הסכם זה, ולפי כל הסכם אחר קיים ביניהם, כל סכום שהמזמין יידרש לשלם לעובדיו (של הקבלן) ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על-פי הסכם זה מכוח החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת.

הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של עובדיו והוא מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין, ליתן לעובדיו את כל התנאים ואת כל התשלומים המתחייבים על-פי כל דין ו/או הסכם ו/או צו הרחבה.

יא. בכפוף לאמור בהסכם זה וכנגד ביצוע העבודה הנ"ל בשלמות, במועד ולשביעות רצון המזמין, ישלם המזמין לקבלן סך של ₪58,480, בתוספת מע"מ כדן, והכל על-פי הצעת המחיר/כתב הכמויות הרצ"ב כנספת א' 3 (להלן: "התמורה"). הקבלן לא יעבור את הכמויות המפורטות בכתב הכמויות ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין.

התמורה הנ"ל תשולם לקבלן תוך 60 ימים מסיום העבודה, אישורה וקבלתה לשביעות רצון המזמין ותחיתמת הקבלן על מסמך גמר חשבון והעדר תביעות. יודגש כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית. המחיר הנ"ל אינו כולל מע"מ והוא ישולם ע"י המזמין כנגד קבלת חשבונית מס כדן מהקבלן.

יב. אחריות מקצועית

1. הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לבצע עבור המזמין את כל העבודות בנאמנות, מומחיות וברמה מקצועית גבוהה, תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים, תוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם, כל זאת תוך שמירה על לוחות הזמנים. הקבלן אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב כל העבודות שבוצעו על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מי מטעמו.

2. הנחיות המזמין ו/או אישורי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה לביצוע העבודות, לא יגרעו ממנה, ואינם מטילים על המזמין ו/או נציגי המזמין ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי.

יג. אחריות בנזיקין

1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בין למזמין על עובדיו, נציגיו, אורחיו, הפועלים מטעמו וכל מי מטעמו ובין לצד ג' כלשהו לרבות קבלנים ויועצים, בגין ו/או בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי שהוא אחראי לו מכוח כל דין ו/או הסכם בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה, או כתוצאה ו/או בקשר עם הפרת איזו מהתחייבויות הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה.

2. ככל שכתוצאה מעבודת הקבלן יגרם נזק כלשהו לפרויקט ו/או לאתר ביצוע העבודות, יתקן הקבלן כל נזק כאמור על חשבונו באופן מידי בהתאם להוראות המזמין. במידה ונזקים כאמור לא יתקנו ע"י הקבלן תוך זמן סביר ולא יאוחר מ- 5 ימים לאחר קבלת הוראות המזמין, רשאי המזמין לתקנם ולקזז את עלות התיקונים מהתמורה על פי הסכם זה.

3. הקבלן מתחייב בזה לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין האבדן או הנזק או הפסד או הפגיעה אשר נגרמו למי מהם ואשר להם אחראי הקבלן כאמור לעיל.

כמו כן, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו, במלוא האבדן או הנזק או הפסד או הפגיעה אשר נגרמו למי מהם ואשר להם אחראי הקבלן כאמור לעיל.

חתימת קבלן קרקע בע"מ
516150794 ת.פ.

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194 ת.פ.

הנוק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי הקבלן כאמור לעיל, וכן בגין כל ההוצאות אשר המזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן לשם ההתגוננות מפני התביעות כאמור (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ממשיות), והכל מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

4. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מכל תאונה או נזק, ו/או בקשר עם כל תאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר לכך.

יד. למען הסר ספק יובהר בזאת כי המזמין רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ע"י מתן הודעה לקבלן בת 7 יום מראש ובכתב.

טו. הקבלן מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף 5 לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 1974 ו/או על פי כל חוק או דין אחר.

טז. הקבלן לא יהיה רשאי להעביר את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לאחר או לשתף אחר בביצועה, וכן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד הסכם זה כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה או זכות או חובה על פיו, לאחר או לאחרים, במישרין ובעקיפין. כמו-כן ככל שהקבלן יהיה מאוגד כתאגיד משפטי, בעלי השליטה בו במועד חתימת הסכם זה לא יעבירו את השליטה עד השלמת ביצוע העבודה על פי הסכם זה. העברת/המחאת זכות ו/או חובה ו/או שליטה ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב, תהא חסרת תוקף וזאת בלא לגרוע מכל סעד אחר השמור למזמין.

יז. הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא במישרין או בעקיפין לידיעת כל גורם או אדם, כל מידע ו/או חומר ו/או ידיעה שיגיעו או הגיעו אליו בקשר עם הסכם זה, לרבות מידע פנים כמשמעותו בחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, הן בעת ביצוע ההסכם והן לפני ביצועו או אחריו, אלא לאחר תיאום מוקדם עם המזמין ובהסכמתו בכתב.

הקבלן מתחייב לגרום לכך שגם עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ישמרו בסוד את המידע האמור לעיל. על פי דרישת המזמין, יחתים הקבלן את עובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו או עבדיו, על התחייבות כתובה לשמירת סודיות כאמור. מבלי לגרוע מהתחייבותיו של הקבלן דלעיל, מתחייב הקבלן כי היה והמידע שיתקבל לידי ויהיה מידע פנים כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, לא יעשה הקבלן כל שימוש במידע אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו בחוק הני"ל בכל התקופה בה מצוי המידע ברשותו והכל עד שידווח כדן ע"י המזמין.

יח. כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הינן כמפורט בכותרת. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לפי כ"א מהכתובות הני"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 4 ימים מעת שהמכתב הכולל את ההודעה נמסרו לבית הדואר לשם משלוח בדואר רשום וזאת מבלי לגרוע מאפשרויות מסירה אחרות.

יט. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד, והוא יפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד, וכל הצדדים מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר, כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים בהסכם זה נתונה לערכאות המוסמכות בעיר תל אביב בלבד, ואף ערכאה במדינה אחרת או בעיר אחרת לא תהיה בעלת סמכות לדון בעניין העולה מכוח הסכם זה, קשור בו או נוגע לו.

ולראיה באנו על החתום:

אוסף קידוח קרקע בע"מ
ת.פ. 515851194

הקבלן

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

המזמין

169350

נספח ב – ביטוח

1. ביטוחים ע"י הקבלן

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו הוא, לרכוש ולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך (שיקראו להלן "ביטוחי הקבלן") כנדרש באישור קיום ביטוחי הקבלן המצורף לחוזה זה מייד עם העמדת אתר הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה ולהמשיך ולוודא כי תוקף חזקתו למטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה, ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר.

1.1. הקבלן מתחייב להחזיק ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק, לרבות ציוד מכני הנדסי המוגדר ככלי רכב מנועי שיש חובה לבטחו, המובאים לאתר הפרויקט לצורך ביצוע עבודות הפרויקט.

1.2. הקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי הקבלן, ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.

1.3. הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל, במלואן ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות הנוגעות להיקף ולאכיות השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.

1.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה מפוליסות הקבלן שנדרשו בחוזה זה, מתחייב הקבלן לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף הכיסוי לא יפחת מדרישות חוזה זה.

1.5. הקבלן מתחייב להמציא למזמין – כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר הפרויקט - "אישור ביטוחי הקבלן" חתום על ידי חברת הביטוח שלו (בנוסח שהיא רשאית להנפיק) כשהוא תואם לדרישות הביטוח המפורטים במסמך "דרישות הביטוח לקבלן" המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו (נספח ב2).

הקבלן מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות המוצר חתום על-ידי חברת הביטוח שלו (בנוסח שהיא רשאית להנפיק), כשהוא תואם לדרישות הביטוח המפורטים במסמך "דרישות הביטוח לקבלן" (נספח ב2) המצורף להסכם זה במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן.

המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.

הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח – ובמקביל לחדש את מערך הביטוח כנדרש ב"דרישות הביטוח לקבלן" (נספח ב2) - מידי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על גבי אישורי קיום הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי קיום הביטוח כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את אישורי הביטוח כאמור.

לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבלן יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין או עד תום 3 שנים ממועד סיום עבודות הפרויקט, המאוחר מבין 2 מועדים אלו. הקבלן מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאחר סיום עבודות הפרויקט ומסירתו למזמין.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הקבלן בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' בנספח זה.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם את התחייבויות הקבלן לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונת/תם התמציתית של אישורי הביטוח שיוצגו/ הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן.

הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

1.6. אם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה ("ביטוחי הקבלן"), יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב - לאחר הודעה לקבלן 14 ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי כל דין - לבצע את ביטוחי הקבלן (המפורטים באישור הביטוח הרצי"ב) במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לשם כך לפי הפירוט הבא:

1.6.1. ביטוח עבודות קבלניות - סעיף 1 פרק א' - ביטוח הרכוש בלבד.

פרק ב' (חבות כלפי צד שלישי) ופרק ג' (חבות מעבידים), על הקבלן החובה לבצעם בכל מקרה.

בגין ביטוח פרק א' בלבד, ישא הקבלן בתשלום בשיעור של 0.8% כשהוא מוכפל בשווי עבודות החוזה שלו מול המזמין.

1.6.2. ביטוחי אחריות מוצר, אחריות מקצועית, צמ"ח וצ"ג צמ"ח - סעיפים 2-5.

בגין ביטוחים אלה (אם יבוצעו ע"י המזמין), יחייב המזמין את הקבלן בכל הסכומים ששילם בגינם, בתוספת של 10% דמי ניהול, בכל דרך שימצא לנכון לרבות בדרך של קיזוז.

1.7. החליט המזמין להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הקבלן או מי מטעמו, מתחייב הקבלן להצטרף לתביעה ולתבוע איתו יחדיו.

1.8. למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות אישור בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן מודע כי דרישות הביטוח הן מזעריות והקבלן רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.

1.9. הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המזמין או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים ו/או ספקים ו/או יועצים או שפוטר את הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.

1.10. האמור בסעיף 1.9 לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה (הנפה), חברות שמירה, חברות כח-אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.

1.11. הקבלן מצהיר ומאשר כי הובא לידיעתו כי המזמין מבצע את הפרויקט במימון פיננסי והקבלן מתחייב לחתום על אישורים ו/או מסמכים אחרים שידרשו ע"י הבנק, בשל היותו הקבלן המבצע ובכלל זה ומבלי למצות, הגדלת סכומי הביטוחים ו/או הסבת כל פוליסות הביטוח שיערכו על ידי הקבלן עבור הפרויקט או כמתחייב מהסכם זה לטובת הבנק ו/או המצאת פוליסת הביטוח ו/או הכללת הבנק כמוטב נוסף בכל אחד מהביטוחים האמורים ו/או שעבוד הפוליסה לטובת הבנק.

1.12. הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו, ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.

על הקבלן אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח לרבות הביטוחים המנויים ב"דרישות ביטוחי הקבלן", נספח 2- וימציאו אישורי קיום ביטוחים מתאימים לכך, כשהם חתומים כיאות ע"י מבטחיהם.

1.13. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם קבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות הביטוח וכן דרישות סעיף 1.14 להלן BACK TO BACK.

1.14. מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צויו

ותקנותיו, ובעיקר אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

1.15. הקבלן מתחייב לחתום על כתב הויתור נספח ב1 הרצ"ב.

1.16. הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

אופק קידוח קרקע בע"מ
ת.ב. 516150794

ייתא רוטשילד
ח.פ. 51194

נספח ב1 - כתב ויתור

תאריך: _____

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ ח.פ. 515851194

(להלן "המזמין")

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ויתור

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או מהפועלים מטעמכם ו/או מכל גוף הקשור עמכם, בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי (שיקראו כולם להלן "הציוד") שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין, לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר הפרויקט נשוא הסכם זה, על ידנו ו/או על יד קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו. ידוע לנו כי "ביטוח עבודות קבלניות" המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט, מחריג במפורש כל כיסוי לציוד שלנו ו/או הנמצא בחזקתנו ו/או באחריותנו, ו/או המובא לאתר הפרויקט ע"י קבלני משנה מטעמנו. כמו כן, ידוע לנו כי במידה ומועסקת באתר הפרויקט חברת

שמירה מטעמכם המבצעת עבודת שמירה, אין היא אמורה לשמור על הציוד ואנו אמורים לדאוג לשמירה מטעמנו. על כן, כל אובדן או נזק שיהיה לציודנו זה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או ממבטחיכם.

כמו כן, אנו מתחייבים בזאת לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים שלישיים כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים של ציוד בגין אובדן או נזק לציוד.

הננו מתחייבים כלפיכם, במידה ונביא לאתר הפרויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שיש חובה חוקית לבטחו כולל כלי צמ"ה שיש חובה חוקית לבטחם (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה), אנו נוודא תחילה כי קיימים לכלי רכב אלו ביטוח חובה כחוק וכל תביעה בגין נזק גוף/פגיעת גוף ו/או נזקי רכוש שיגרם מכלי רכב אלה, יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף של ביטוחיכם.

ולראיה באנו על החתום

(שם הקבלן) _____

תאריך

תפקיד החותם

שם החותם

חתימה וחותמת הקבלן

אופק קידוח קרקע בע"מ
ח.פ. 516150794

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

נספח 2- נוסח דרישות ביטוחי הקבלן

1. ביטוחי הקבלן

שם המבוטח יורחב לכלול את המזמין, מתכננים ויועצים (למעט אחריותם המקצועית), מפקח/מנהל הפרויקט, קבלני משנה וכל מי שהמזמין התחייב בכתב לבטחו מראש ובכתב.

פרק א' - המבטח אבדן או נזק לשווי הפרויקט הסופי במועד סיום ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן או ע"י קבלנים מטעמו, לרבות פינוי הריסות עד לסך 1,000,000 ₪, נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים בסך של 2,000,000 ₪, מבני עזר בסך 200,000 ₪, מתקנים וציוד קל 200,000 ₪, (מקסימום לפריט 40,000 ₪) שעות עבודה נוספות והוצאות מיוחדות עד לסך 20% מגובה הנזק מינימום 1,000,000 ₪, רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים עד לסך 500,000 ₪, הוצאות להכנת תביעה 5% מגובה הנזק, הוצאות אדריכלים ומומחים עד לסך 500,000 ₪, רעידת אדמה ונזקי טבע, גניבה ופריצה.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד הביטוח. הפרק יורחב לכלול כיסוי לרעד והחלשת משען עד לסך 4,000,000 ₪, נזק ישיר למתקנים ו/או צנרת ו/או כבלים תת-קרקעיים, נזק עקיף ממתקנים ו/או צנרת ו/או כבלים תת-קרקעיים עד לסך 1,000,000 ₪, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, כיסוי לנזקי גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה.

פרק ג' - ביטוח אחריות מעבידים, לביטוח חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, עבודת נוער כחוק, פתיונות ורעלים. הפרק יורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי הקבלן, במידה ויחשב כמעסיקם.

2. ביטוח אחריות המוצר

הפוליסה מבטחת אחריות כלפי צד שלישי על-פי כל דין, בגין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע בקשר עם מוצרים (לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם) שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו ע"י המבוטח.

גבול אחריות: 2,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ במצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

במקרה שהביטוח לא יחודש בחברת הביטוח שלנו מסיבה כלשהי, מוסכם, כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו

3. ביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה, בגין תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה. גבולות האחריות על פי הפוליסה לא יפחתו מסך 2,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

הפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל הקבלן בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם בקשר עם העבודות נושא הסכם זה אך לא לפני _____.

הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 6 חודשים במקרה של אי חידוש הביטוח ובתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל. הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן שימוש, עיכוב עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח.

נספח ד' - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד הסעיף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	כיסויים נוספים בתוקף
371	301	אובדן מסמכים	
372	302	אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)	
373	303	דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית	
374	304	הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח	
375	305	הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) - כלי ירייה המוחזק כדיון	
376	306	הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל	
377	307	הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה	
378	308	ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.	
379	309	ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.	
380	310	כיסוי למשעושים במסגרת חבות מוצר	
381	311	כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור	
382	312	כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ח	
383	313	כיסוי בגין נזקי טבע	
384	314	כיסוי גניבה פריצה ושוד	
385	315	כיסוי לתביעות המל"ל	
386	316	כיסוי רעידת אדמה	
387	317	מבוטח נוסף - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת), מבוטח נוסף - מבקש האישור	
388	318	מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח	
389	319	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת), מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור	
390	320	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ./ מספר ת.ז./ קבוצה מאפיינת), מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור	
391	321	מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה	
392	322	מוטב לתגמולי ביטוח - אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי המוטב)	
393	323	מוטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור	
394	324	מרמה ואי יושר עובדים	
395	325	פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית	
396	326	עיקוב/ שיהוי עקב מקרה ביטוח	
397	327	ראשוניות (המבוטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)	
398	328	רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש).	
399	329	שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי הגורם)	
400	330	שעבוד לטובת מבקש האישור	
401	331	תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים לציין מספר חודשים)	
402	332	גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד.	
403	333	תקופת תחזוקה (יש לציין מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות	
404	334	תקופת שיפוי (יש לציין מספר חודשים)	
405	335	ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)	
406	336	ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)	
407	337	הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש הרחבה לסיכון סייבר	
408	338	הרחבת רעידות והחלשת משען	
409	339	הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים	
410	340	הרחבת מעבידים - כלי ירייה.	
411	341	הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה	
412	342	הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה	
413	343	הרחבת לנזק בגין פרעות ושבייתות	
414	344	הרחבת לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים	
415	345		
416	346		

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
417	-	347	<u>הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו</u>
418	-	348	<u>ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג'</u>
419	-	349	<u>ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'</u>
420	-	350	<u>הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם</u>
421	-	351	-
422	-	352	-
423	-	353	-
424	-	354	-
425	-	355	-
426	-	356	-
427	-	357	-
428	-	358	-
429	-	359	-
430	-	360	-
431	-	361	-
432	-	362	-
433	-	363	-
434	-	364	-
435	-	365	-
436	-	366	-
437	-	367	-
438	-	368	-
439	-	369	-
440	-	370	-



מסמך ממוחשב
הצעת מחיר
5025 (מקור)
516150794 :עוסק מורשה/ח.פ.
01/12/2024 תאריך:
01/12/2024 :ההצעה תקפה עד:

אופק קידוחי קרקע בע"מ
קבלן רשום מס' 38185
לוחמי הגטאות 15, יהוד ממוסון, Israel
טלפון: 0524795890
דוא"ל: office@ofekdrill.co.il

לכבוד: אי שטרן

קידוחי ניסיון מתחם רוטשילד חיפה
פירט

סה"כ	כמות	מחיר יחידה
₪ 10,000.00	1	₪ 10,000.00
₪ 32,400.00	54	₪ 600.00
₪ 5,000.00	1	₪ 5,000.00
₪ 4,050.00	27	₪ 150.00
₪ 7,000.00	1	₪ 7,000.00
₪ 1,250.00	5	₪ 250.00
₪ 2,500.00	5	₪ 500.00
✓ ₪ 2,500.00	1	₪ 2,500.00
₪ 64,700.00	58,480	סה"כ לפני מע"מ
₪ 10,999.00	17%	מע"מ
₪ 75,699.00		סה"כ כולל מע"מ:

חובלת המכונה לאתר (התארגנות) כולל מעבר בין קידוחים
קידוח גלעין Wire Line בעומקים 0-18 מ'
אספקת מים וארגוני גלעין
בדיקת גזירה או החדרה תקנית SPT
פיקוח גיאולוגי צמוד - קומפלט
בדיקת תכולת קרבנטיים
בדיקת לחיצה בסלע בלא כלוא
מידת מפלס מים אבסולוטי לפיאזומטר קיים (מודד מוסמך)

מאושר 10% הנחה ע"י יוני
16/12/2024
מלרד חנויה חידוד מרד

דרכי גישה במידת הצורך באחריות המזמין
תמגי תשלום: שוטף + 45.30

חתימה: **ביתא רוטשילד בע"מ**
ח.פ. 515851194

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

